东莞市洪梅镇“5·14”一般物体打击事故调查报告

2017年5月14日11时左右，在广东省东莞市洪梅镇梅沙村沙望路旁的一块农用地，发生一起因高处坠落后受物体打击造成1人死亡的事故。为查清事故原因，认真吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，依照有关法律法规，东莞市人民政府成立了事故调查组，并邀请东莞市第一市区人民检察院派员参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，基本查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故相关防范措施，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故人员基本情况

1、韦炎，散工，身份证号：　　，户籍地址：广西壮族自治区平南县寺面镇罗泉村米冲屯8号。

2、韦宝思，化名韦宝强，散工，身份证号码：　　，户籍所在地：广西宜州市洛西镇祥北村山脚屯66号，户籍信息已注销。

3、梁景行，务农，身份证号码：　　，户籍地址：广东省东莞市洪梅镇梅沙村西二区一巷3号，事发农用地的承包人。

（二）工程基本情况

梁景行与父亲梁树堂承包了位于洪梅镇梅沙村沙望路旁的一块农用地，占地约2亩，打算在其中约510m^2土地上搭建铁棚种植蘑菇。2017年5月10日，梁树堂与韦炎通过口头约定，以包工不包料的形式将农用地搭建铁棚项目交给韦炎负责，工费23元/m^2，梁景行父子准备工程所需材料，要求2017年5月14日必须完工。工程于2017年5月12日下午开始动工。

（三）事故伤亡情况及直接经济损失

1、人员伤亡情况

东莞市洪梅镇“5·14”一般物体打击事故造成1人死亡：韦宝思（死者）,散工，性别：男，壮族，身份证号码：

，1982年2月5日出生，户籍所在地：广西宜州市洛西镇祥北村山脚屯66号，户籍信息已注销。

2、直接经济损失

据估算，该起事故直接经济损失约人民币21.5万元。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

据韦炎、王夫明等人的笔录描述，2017年5月12日至5月13日，现场作业人员为韦炎、王夫明、王国福三人。5月12日韦炎通过电话与死者韦宝思联系，询问韦宝思是否愿意协助其工作，韦宝思答应了。5月14日早上韦宝思带了刘玉成、覃万龙到工地作业，现场作业人数为六人。

2017年5月14日11时左右，韦炎与韦宝思分别坐在铁棚顶梁焊接横梁两端，高度约5.6m，韦炎佩戴了安全帽和防护镜，韦宝思只佩戴了防护镜。事发当时韦炎先焊接好横梁一端，韦宝思再焊接另一端，在焊接的时候疑似发现横梁位置不对，便用力拉了一下，疑似身体失去平衡掉了下去，原本坐着的顶梁因为晃动剧烈致使焊接点断开，顶梁掉落砸到韦宝思头部的左侧。



（二）应急救援情况

现场作业人员随即拨打了120急救电话。约10分钟后洪梅医院救护车到场，经医生现场判定伤者韦宝思因严重颅脑挤压伤导致死亡。

接“110”通知后，洪梅镇镇公安分局、安监分局执法人员及时赶赴事故现场进行处置，排查事故隐患，防止事故扩大的同时，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘查奠定基础。

此次救援及时，未造成二次事故，经评估，此次应急救援得当。

（三）事故善后处理

事故发生后，洪梅镇政府高度重视事故善后处理工作，韦炎、梁景行积极与死者韦宝思的家属联系，做好相关善后处理工作，做好与家属的赔偿协商。目前该事故善后及赔偿工作已完成。

三、事故调查情况

据韦炎与梁景行的笔录描述，韦炎与梁树堂之间达成了口头协议，将搭建铁棚的工作交由韦炎组织、施工。

韦炎与韦宝思两人为长期合作关系，互相介绍工作给对方，工钱按惯例，技术工人300元/天，杂工200元左右/天，工程完工后进行结算。此次工程面积约510m^2，工费23元/m^2，总价约11730元，韦炎拥有工资分配权，因韦炎是自然人，不属于《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》规定的劳动用工主体，故法律上将其定性为雇主，韦炎与死者韦宝思之间是民法上的雇佣关系。

四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量调查询问取证工作，对事故现场进行详细的内外围反复勘查，收集和掌握了大量的第一手材料,基本查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

韦宝思缺乏安全意识，在未获得高处作业类、焊接与热切割作业类《特种作业操作证》的情况下从事相关作业，在高空作业时没有按规定佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

（二）事故间接原因

事故发生时，死者韦宝思作业高度为5.6米，属高处作业（依据国家标准《高处作业分级》GB3608－2008规定，在距坠落高度基准面2米或2米以上有可能坠落的高处进行的作业为登高作业），韦炎聘用无高处作业类、焊接与热切割作业类《特种作业操作证》人员从事相关作业，未对其进行安全生产教育培训保证从业人员具备必要的安全生产知识并熟悉安全操作规程，未监督和教育施工人员（韦宝思）佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定，东莞市洪梅镇“5·14”一般物体打击事故是一起由于施工人员安全意识薄弱而引发的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告及调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规有关规定，建议对洪梅镇“5·14”一般物体打击事故有关责任人做出如下处理:

（一）事故责任认定

1、韦宝思，缺乏安全意识，在未获得高处作业类、焊接与热切割作业类《特种作业操作证》的情况下从事相关作业，在高空作业时没有按规定佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，导致事故的发生，对事故负有责任。

2、韦炎，聘用无高处作业类、焊接与热切割作业类《特种作业操作证》人员从事相关作业，未对其进行安全生产教育培训保证从业人员具备必要的安全生产知识并熟悉安全操作规程，未监督和教育施工人员（韦宝思）佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，导致事故发生，对事故负有责任。

3、梁树堂、梁景行父子，是否具有民事侵权关系，建议当事各方通过其他法律程序处理。

（二）对相关责任人的处理建议

1、韦宝思，本次事故死者，对事故负有直接责任，鉴于其已死亡，建议不再追究其责任。

2、韦炎，聘用无高处作业类、焊接与热切割作业类《特种作业操作证》人员从事相关作业，未对其进行安全生产教育培训保证从业人员具备必要的安全生产知识并熟悉安全操作规程，未监督和教育施工人员（韦宝思）佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的相关规定，建议由安全监管部门对韦炎进行行政处罚。

（三）其他建议

1、梁树堂、梁景行，建议由国土部门组织对该农用地进行全面检查，对发现的隐患，责令限期整改，逾期未整改的予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

1、各生产经营单位要严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规、国家标准和行业标准的规定。按照要求建立、健全安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，加强从业人员安全防护，防止类似事故的发生。

2、行业监管部门和属地监管政府要主动履行监管职责，按照职能组织开展生产安全事故隐患排查整改工作，全面加强辖区内、行业领域安全生产工作。针对农用地改造工程安全隐患多，监管难度大的特点，制定有针对性的措施方案，开展一次全面检查，排除安全隐患，督促生产经营单位依法从事发包经营活动，特别是加强登高作业安全管理，完善安全生产教育、培训及现场监管制度，监督工作人员进入作业现场要正确佩戴和使用安全劳动防护用品，严格落实安全生产主体责任。

3、安全监管部门和社区（村）应加强安全生产宣传教育，扩大安全生产宣传面和覆盖面，宣传发包工程的安全注意事项，教育企业要聘请合法资质的公司进行外包作业，签订合法的书面发包合同和安全协议，聘请有《特种作业操作证》的施工人员进行安全作业，督促企业加大从业人员培训力度，提高施工人员安全意识，防范再次发生类似事故。

2017年8月15日

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
-友情链接-